

مذكرة فقه الصيام والحج

- تعريف الصوم:

الصَّوْمُ لُغَةً: الإِمْسَاكُ

الصَّوْمُ اصطلاحًا: التَّعَبُّدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَسَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

- أقسام الصوم

ينقسم الصوم باعتبار كونه مأمورًا به، أو منهيًا عنه شرعًا، إلى قسمين:
الأول: الصوم المأمور به شرعًا.

وهو قسمان:

أ- الصوم الواجب، وهو على نوعين:

1 - واجب بأصل الشرع- أي بغير سبب من المكلف:- وهو صوم شهر رمضان.

2 - واجب بسبب من المكلف: وهو صوم النذر، والكفارات، والقضاء.

ب- الصوم المستحب (صوم التطوع)

وهو قسمان:

1 -صوم التطوع المطلق: وهو ما جاء في النصوص غير مقيّد بزمنٍ مُعَيَّنٍ.

2 -صوم التطوع المقيّد: وهو ما جاء في النصوص مقيّدًا بزمنٍ مُعَيَّنٍ، كصوم السبت من شوال، ويومي الاثنين والخميس، ويوم عرفة، ويومي تاسوعاء وعاشوراء.

الثاني: الصوم المنهي عنه شرعًا

وهو قسمان:

1 -صوم مُحَرَّم: وذلك مثل صوم يومي العيدين.

2 -صوم مكروه: وذلك مثل صوم يوم عرفة للحاج.

- فضائل الصيام:

1- تُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا:

الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ:

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكَوِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَّبَ الْكَبَائِرَ))

2- من أسباب مغفرة الذُّنُوبِ
الأدلة من السنة:

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((.. وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ..))
3- من أسباب دخول الجنة:
الدليل من السنة:

- عن جابر رضي الله عنه ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ))

#- خصائص شهر رمضان

1- فيه أنزل القرآن:

الدليل من الكتاب

قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ [البقرة: 185]

وكان هذا في ليلة القدر من رمضان، قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [القدر: 1]
وقال سبحانه: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ [الدخان: 3]

2- فيه تفتَّح أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار، وتُصفد الشياطين:
الدليل من السنة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جاء رمضان فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ))
3- العُمرَةُ فيه تعدل حجة:

الدليل من السنة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجِّي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحجَّ أبو ولدها وابنتها على ناضح، وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمرري؛ فإنَّ عُمرَةً فيه تعدل حجة))

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ؟ قَالَتْ: أَبُو فَلَانٍ- تعني زوجها-

كان له ناضحان؛ حَجَّ على أَحَدِهِمَا، وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي
رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِيَ ((

#1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ
الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ))

2- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْتَمِسُوهَا فِي
الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ
تَبْقَى))

3- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرَوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى
رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ))
4- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوَتْرِ
مِنْهَا))

الفرع الثاني: هل ليلة القدر تنتقل أم هي ثابتة؟
لا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل في ليالي العشر الأواخر من
رمضان، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وقول عند المالكية وهو قول أكثر أهل
العلم
الأدلة من السنة:

1- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ
مَعِيَ فَلْيَنْتَبِثْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ،
وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ
فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعَشْرِينَ،
فَبَصُرْتُ عَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ
وَوَجْهُهُ مَمْتَلئٌ طِينًا وَمَاءً))

2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ
أَنْسَيْتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ، فَصَلَّى
بِنَا رَسُولُ اللَّهِ، فَانْصَرَفَ، وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ))

الفرع الثالث: بقاء ليلة القدر
ليلة القدر موجودة لم ترفع، وباقية إلى يوم القيامة.
الأدلة:

أولاً: من السنة
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي
الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ))

ثانياً: من الإجماع
نقل الإجماع على ذلك: النووي

الفرع الرابع: علامة ليلة القدر
من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية، ليس لها شعاع.
الدليل من السنة:
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: ((... أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها))
وفي لفظ آخر لمسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه: ((وأما أنها أن تطلع الشمس في
صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها))

- حكم صوم شهر رمضان

صوم شهر رمضان فريضة، وركن من أركان الإسلام.
الأدلة:

أولاً: من الكتاب

1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 183]

2- قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]
ثانياً: من السنة

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بني الإسلام
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء
الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))

ثالثاً: من الإجماع

نقل الإجماع على فرضيته: ابن قدامة ، والنووي ، وابن تيمية.

- حكم من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته

من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته؛ فهو كافر

الدليل من الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك الكاساني

- حكم من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً

من ترك صوم يوم واحد من شهر رمضان متعمداً كسلاً؛ فقد أتى كبيرة من كبائر
الذنوب، ويجب عليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية
، والشافعية والحنابلة ، وحكي الإجماع على أن من ترك يوماً من رمضان متعمداً
بغير عذر؛ يجب عليه القضاء
وذلك للآتي:

أولاً:

أتى كبيرة؛ لأنه فرط في أحد أركان الإسلام، وفريضة عظيمة من فرائضه

ثانيًا:

عليه القضاء؛ لأنَّ الله تعالى أوجَّبَ القضاءَ على المريضِ والمسافرِ مع وجودِ العذرِ، فلا نَّ يجبَ مع عدمِ العذرِ أولى

- اتِّفَاقُ الْمَطَالِعِ وَاخْتِلَافُهَا

إذا رأى أهلُ بلدٍ الهلالَ؛ فقد اختلفَ أهلُ العِلْمِ في وجوبِ الصِّيَامِ على بقيَّةِ أهلِ البلادِ الأخرى بناءً على رؤيةِ هذا البلدِ، على أقوالٍ؛ أقواها قولان:

القول الأول:

إذا رأى أهلُ بلدٍ الهلالَ، فإنَّه يجبُ الصَّوْمُ على الجميعِ مطلقًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةُ، والمالكيَّةُ، والحنابليَّةُ

الأدلة:

أولًا: مِنَ الْكِتَابِ

عمومُ قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... [البقرة: 185]

وجه الدلالة:

أنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ، فَإِذَا ثَبَتَ دُخُولُ الشَّهْرِ فِي بَلَدٍ، وَجَبَ عَلَى الْجَمِيعِ صَوْمُهُ

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ))

وجه الدلالة:

أنَّ الْحَدِيثَ قَدْ أَوْجَبَ الصَّوْمَ بِمُطْلَقِ الرَّؤْيَةِ لَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، دُونَ تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ

القول الثاني:

إذا رأى أهلُ بلدٍ الهلالَ، فإنَّه لا يجبُ الصَّوْمُ على الجميعِ مع اختلافِ المطالعِ، وإنَّما يجبُ على مَنْ رآه أو كان في حُكْمِهِمْ، وهو الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، واختاره الصنعاني، وابنُ عُثَيْمِينَ

الأدلة:

أولًا: مِنَ الْكِتَابِ

عمومُ قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... [البقرة: 185]

وجه الدلالة:

أَنَّ الَّذِينَ لَا يُوَافِقُونَ فِي الْمَطَالِعِ مَنْ شَاهَدَهُ، لَا يُقَالُ إِنَّهُمْ شَاهَدُوهُ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الصَّوْمَ عَلَى مَنْ شَاهَدَهُ

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ))

وجه الدلالة:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ الْأَمْرَ فِي الصَّوْمِ بِالرُّؤْيَةِ، وَمَنْ يَخَالِفُ مَنْ رَأَاهُ فِي الْمَطَالِعِ، لَا يُقَالُ إِنَّهُ رَأَاهُ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا.

- ثالثاً:

القياس: فكما أنَّ المسلمين مختلفون في الإفطار والإمساك اليومي، فلا بُدَّ أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري

- حُكْمُ الاعتمادِ على الأقمارِ الصناعيّةِ في رؤيةِ الهلالِ

لا يجوزُ الاعتمادُ على الأقمارِ الصناعيّةِ في رؤيةِ الهلالِ؛ وهذا قولُ ابنِ عثيمين ؛ وذلك لأنَّ الأقمارَ الصناعيّةَ تكون مرتفعةً عن الأرضِ التي هي محلُّ ترائي الهلالِ.

- حُكْمُ استعمالِ المراصدِ الفلكيّةِ لرؤيةِ الهلالِ

يجوز استعمالُ المراصدِ الفلكيّةِ لرؤيةِ الهلالِ كالدرّيل، وهو المنظارُ المقرَّب، ولكنّه ليس بواجبٍ، فلو رأى الهلالَ عبَرها من يوثقُ به؛ فإنّه يُعملُ بهذه الرؤية، وهو اختيارُ ابنِ باز وابنِ عثيمين، وبه صدرَ قرارُ هيئةِ كبارِ العلماء، وهو قرارُ مجمعِ الفقه الإسلاميِّ
الدليل من السنّة:

عمومُ ما جاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((.. فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا))

وجه الدلالة:

أنَّ هذه الرؤيةَ تحصلُ باستعمالِ المراصدِ الفلكيّةِ

- حُكْمُ صَوْمِ يَوْمِ الثَّلاثينِ مِنْ شَعْبَانَ احتياطاً لرمضانَ

يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الثَّلاثينِ مِنْ شَعْبَانَ (يومِ الشَّكِّ)؛ خوفاً من أن يكونَ من رَمَضانَ، أو احتياطاً.

- الحِسَابُ الفَلَكِيُّ

لا يجوزُ العملُ بالحسابِ الفلكيّ، ولا الاعتمادُ عليه، في إثباتِ دخولِ رَمَضانَ
الأدلة:

أولاً: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُبِيَ عليكم، فأكملوا عدّةَ شعبانَ ثلاثينَ))

2- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ رَمَضانَ فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلالَ، ولا تفطروا حتى تَرَوْه، فإن غُمَّ عليكم فافذروا له))

أوجه الدلالة:

1- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعلَ الحُكْمَ بِالهلالِ مُعلّقاً على الرؤيةِ وحدها؛ فهي الأمرُ الطبيعيُّ الظاهرُ الذي يستطيعه عامّةُ النَّاسِ، فلا يحصلُ لبسٌ على أحدٍ في

أمر دينه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنا أمة أمة لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا)) يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا كان هناك غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة، ولم يأمر بالرجوع إلى علماء الفلك، وقد جرى العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ولم يرجعوا إلى علماء النجوم في التوقيت، ولو كان قولهم هو الأصل وحده، أو أصلاً آخر مع الرؤية في إثبات الشهر؛ لبين ذلك، فلما لم ينقل ذلك، بل نُقل ما يخالفه، دلّ على أنه لا اعتبار شرعاً لما سوى الرؤية، أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر، وأن هذا شرعٌ مستمرٌ إلى يوم القيامة

3- الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد، فكانت بصريّة لا علميّة
4- كما أن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين، وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم

ثانياً: من الإجماع

نقل الإجماع على ذلك الجصاص، وابن رشد، والقرطبي وابن تيمية

- حكم فطر المريض

يباح للمريض الفطر في رمضان، وذلك في الجملة.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]

ثانياً: من الإجماع

نقل الإجماع على ذلك ابن حزم، وابن قدامة، والنووي، وابن تيمية، والزركشي، وابن عابدين.

- حد المرض الذي يبيح الفطر :

المرض الذي يزيد بالصوم

إذا خاف المريض زيادة المرض بصيامه أو كان يشق عليه ولا يضُرّه؛ فله أن يفطر، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول جمهور العلماء

الدليل: من الكتاب

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ البقرة: 185.

- المرض الذي يضُر الصائم ويخاف معه الهلاك:

إذا كان المرض يضُر الصائم، وخشي الهلاك بسببه؛ فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وجزم به جماعة من الحنابلة

الأدلة: من الكتاب

1- قوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: 29]
وجه الدلالة:

أَنَّ النَّهْيَ هُنَا يَشْمَلُ مَا فِيهِ إِزْهَاقُ النَّفْسِ، وَمَا فِيهِ ضَرَرٌ؛ بِدَلِيلِ احْتِجَاجِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى تَرْكِهِ الْإِغْتِسَالِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ لَمَّا أُجْنَبَ؛ وَإِقْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ
2- قوله تعالى: وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195].

- الْمَرَضُ الْيَسِيرُ

مَنْ مَرَضَ مَرَضًا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الصَّوْمُ، وَلَا يَتَأَدَّى بِهِ- مِثْلُ الزُّكَّامِ أَوْ الصُّدَاعِ الْيَسِيرَيْنِ، أَوْ وَجَعِ الضَّرْسِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- فَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفْطَرَ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ: الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا لَمْ يَتَأَدَّ بِالصَّوْمِ، كَانَ كَالصَّحِيحِ فَيُلْزَمُ الصِّيَامُ؛ وَلِأَنَّ الْمَرَضَ لَمَّا كَانَ مِنْهُ مَا يَضُرُّ، وَمِنْهُ مَا لَا يَضُرُّ، اُعْتُبِرَتْ حِكْمَتُهُ، وَهِيَ مَا يُخَافُ مِنْهُ الضَّرَرُ .

- مَا يُلْزَمُ الْمَرِيضَ الَّذِي يُرْجَى بَرُؤُهُ

إِذَا أَفْطَرَ مَنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يُرْجَى بُرُؤُهُ ثُمَّ شَفِيَ؛ وَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ مِنْ أَيَّامٍ.
الأدلة:

أَوَّلًا: مِنَ الْكِتَابِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
فَفِي قَوْلِهِ سَبْحَانَهُ: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ إِذَا شَفِيَ.

ثَانِيًا: مِنَ الْإِجْمَاعِ

نَقَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ رُشْدٍ، وَابْنُ قُدَامَةَ، وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ

- مَا يُلْزَمُ الْمَرِيضَ مَرَضًا لَا يُرْجَى بَرُؤُهُ

إِذَا أَفْطَرَ مَنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرُؤُهُ- كَأَنْ يَكُونَ مَرَضُهُ مَزْمَنًا- فَإِنَّهُ يُطْعَمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ: الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ وَذَلِكَ إِلْحَاقًا لَهُ بِالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرَأَةِ الْعَجُوزِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ الْبَقَرَةُ: 184 لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُمَا

- حُكْمُ فِطْرِ الْمُسَافِرِ:

يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطَرَ، وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ: الْحَنْفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَحُكْمِي الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ
الأدلة:

أَوَّلًا: مِنَ الْكِتَابِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
ثَانِيًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: أدن أخذك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة)).

- حُكْمُ صَوْمٍ مَنْ سَفَرَهُ شِبْهُ دَائِمٍ:

يُباحُ الفطرُ لِمَنْ كانَ سَفَرُهُ شِبْهَ دَائِمٍ، كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم، إذا كان له بلدٌ يأوي إليه، وهذا اختيارُ ابنِ تيميةَ، وابنِ عُثيمين
الدليل من الكتاب:

قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
وجه الدلالة:

أن الله عزَّ وجلَّ أطلقَ إباحةَ الترخُّصِ بالسَّفرِ، ولم يُقَيِّدهُ بشيءٍ.

- حُكْمُ فِطْرِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ بوسائلِ النَّقْلِ الْمُرِيحَةِ:

يُباحُ الإفطارُ للمُساوِرِ، ولو كانَ سَفَرُهُ بوسائلِ النَّقْلِ الْمُرِيحَةِ، سواءً وَجَدَ مشقةً أو لم يجدْها.

الدليل من الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك: ابنُ تيميةَ.

- إرهابُ الجوعِ والعطشِ:

مَنْ أَرَهَقَهُ جَوْعٌ أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ يَخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ، وعليه القضاء؛ نصَّ على ذلك المالكيةُ والشافعيةُ
الأبلة:

أولاً: من الكتاب

1- قوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29]

2- قوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195]

ثانياً:

قياساً على المريض.

- حُكْمُ مَنْ جَامَعَ فِي قِضَائِ رَمَضَانَ عَامِدًا:

مَنْ جَامَعَ فِي قِضَائِ رَمَضَانَ عَامِدًا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ: الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةَ وَحُكِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ؛ وَذَلِكَ لِانْعِدَامِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ؛ وَلِأَنَّ النَّصَّ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَرَدَ فِي مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَلَا يَتَعَدَّاهُ.

- تعريفُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَفَضْلُهُمَا:

الحج لغةً: هو القصدُ

الحَجُّ اصطلاحًا: هو قَصْدُ المشاعرِ المقدَّسة؛ لأداء المناسك في مكان ووقت مخصوص تعبدًا لله عزَّ وجلَّ.

- العُمْرَةُ لغةً: الزيارة والقَصْدُ

العُمْرَةُ اصطلاحًا: التعبد لله تعالى بالطوافِ بالبيتِ، والسَّعي بين الصَّفا والمروة، والتحلُّل منها بالحلق أو التقصير.

- من فضائل الحَجِّ والعُمْرَةِ:

- الحَجُّ من أفضل الأعمال عند الله تعالى:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ))

2- الحَجُّ من أسباب مغفرة الذُّنُوب:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))

3- الحَجُّ المبرورُ جزاؤه الجنة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ))

4- الحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ))

5- المتابعة بين الحَجِّ والعُمْرَةِ تنفي الفقر والذُّنُوب:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ))

6- العُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا))

7- العُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - سَمَّاها ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَسَبَّطَ اسْمُهَا -: ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجِي مَعَنَا؟)) قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِخُ عَلَيْهِ. قَالَ: ((فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً))
وفي رواية: ((فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِيَ))

- من حَكَم مشروعية الحج:
- تحقيق توحيد الله تعالى:
- قال تعالى: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ [الحج: 26-27]
- عن جابر رضي الله عنه أنه قال في بيان حجته عليه الصلاة والسلام: ((فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك؛ إنَّ الحمد والنعمة لك والمُلك، لا شريك لك))

2- إظهار الافتقار إلى الله سبحانه:
فالحاج يبتعد عن الترفه والتزيين، ويلبس ثياب الإحرام؛ متجردًا عن الدنيا وزينتها، فيطهر عجزه، ومسكنته، ويكون في أثناء المناسك ضارعا لربه عز وجل، مفتقرا إليه، ذليلا بين يديه، مُنفادا بطواعية لأوامره، مجتنبًا لنواهيه سبحانه، سواء علم حكمتها أم لم يعلم

3- تحقيق التقوى لله تعالى:
قال تعالى: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ [البقرة: 197]
ومما تتحقق به التقوى في الحج، الابتعاد عن محظورات الإحرام.

4- إقامة ذكر الله عز وجل:
قال تعالى: فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا [البقرة: 198-200]

5- تهذيب النفس البشرية:
قال تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ [البقرة: 197]
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حجَّ لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه))

6- في الحج تذكير بالآخرة ووقوف العباد بين يدي الله تعالى يوم القيامة:
فالمشاعر تجمع الناس من مختلف الأجناس في زي واحد؛ مكشوفي الرؤوس، يلثون دعوة الخالق عز وجل، وهذا المشهد يُشبه وقوفهم بين يديه سبحانه يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة غرلا خائفين وجلين مُشفقين؛ وذلك مما يبعث في نفس الحاج خوف الله ومراقبته والإخلاص له في العمل

7- تربية الأمة على معاني الوحدة الصحيحة:
ففي الحج تختفي الفوارق بين الناس من الغنى والفقر، والجنس واللون، وغير ذلك، وتتوحد وجهتهم نحو خالق واحد، ولباس واحد، يؤدون نفس الأعمال في زمن واحد ومكان واحد، بالإضافة إلى ما يكون بين الحبيج من مظاهر التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر

8- أن أداء فريضة الحج فيه شكر لنعمة المال وسلامة البدن:

ففي الحجّ شكر هاتين التّعمّتين العظيمتين؛ حيث يُجهدُ الإنسانُ نفسه، ويُنفقُ ماله في التّقربِ إلى الله تبارك وتعالى.

- حكم الحج:

الحجُّ ركنٌ من أركان الإسلام، وفرضٌ من فروضه.
الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران: 97]

ثانياً: من السنّة

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((سمعتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان))

ثالثاً: من الإجماع

نقل الإجماع على ذلك ابنُ المُنذر ، وابنُ حزم ، والكاسانيُّ

- حكم جاهد الحج

مَنْ جَدَّ وجوبَ الحجِّ، فهو كافرٌ.

الدّليل من الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك: ابن تيمية.

- الفور والتراخي في الحجّ

الحجُّ واجبٌ على الفور عند تحقّق شروطه، ويأثم المرء بتأخيرهِ، وهو مذهبُ الحنابلة ، وروايةٌ عن أبي حنيفة، وقولُ أبي يوسف من أصحابهِ ، وقولُ بعض المتأخّرين من المالكية، ونقلٌ عن مالكٍ ، وهو قولُ داود الظاهريِّ ، وذهب إليه أكثرُ العلماء ، واختاره الشوكانيُّ ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين
الأدلة:

أولاً: من الكتاب

1- قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97] والأمرُ على الفور

2- قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [البقرة: 148]

3- قوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ [آل عمران: 133] وَجْه الدّلالة:

أنّ الله سبحانه قد أمر بالاستباق إلى الخيرات والمُسارعة إلى المغفرة والجنة؛ والمسابقة والمُسارعةُ كلتاها على الفور لا التراخي، فالتأخيرُ خلافُ ما أمر الله تعالى به
ثانياً: من السنّة

1- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا)) وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفَقْرِ، وَلِهَذَا غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ حِينَ أَمَرَهُمُ بِالْإِحْلَالِ وَتَبَاطُؤُوا
ثَالِثًا:

أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ، فَقَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهِ الْعَجْزُ عَنِ الْقِيَامِ بِأَوَامِرِ اللَّهِ، وَلَوْ أُخِّرَ الْحَجُّ عَنِ السَّنَةِ الْأُولَى فَقَدْ يَمْتَدُّ بِهِ الْعُمُرُ، وَقَدْ يَمُوتُ فَيُفَوِّتَ الْفَرَضَ، وَتَفْوِيتُ الْفَرَضِ حَرَامٌ.

- حُكْمُ الْعُمْرَةِ

الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ، وَهِيَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ- فِي الْأَظْهَرِ -، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ، وَحُكِيَ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّنَقِيطِيِّ، وَابْنِ بَازٍ، وَابْنِ عُثَيْمِينَ
الْأَدَلَّةُ:

أَوَّلًا: مِنَ الْكِتَابِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196]

أَوْجُهُ الدَّلَالَةِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: اقْتِرَانُهَا بِالْحَجِّ، وَالْحَجُّ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهَذَا مَا فَهَمَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ فَإِنَّهُ قَالَ: (وَاللَّهُ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196]).

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ مَعْنَى الْإِتِمَامِ: الْإِقَامَةُ؛ أَي: أَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ [النساء: 103] ؛ أَي: أَتَمُّوا الصَّلَاةَ، وَهَذَا تَفْسِيرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ

ثَانِيًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّهُ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ، قَالَ: اخْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ))

2- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ))
وَجْه الدَّلَالَةِ:

قَوْلُهُ: (عَلَيْهِنَّ) ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ (عَلَى) مِنْ صِيَغِ الْوُجُوبِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْأَصُولِيُّونَ، وَعَلَى هَذَا فَالْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ

3- عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ الصَّبِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ: ((كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي، يُقَالُ لَهُ هُدَيْمٌ بْنُ ثُرْمَلَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا هَنَاهُ، إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعَهُمَا؟ قَالَ: أَجْمَعُهُمَا وَادْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُدَيْبَ لَقِينِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَأَنَا أَهْلٌ بِهِمَا جَمِيعًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهٍ مِنْ بَعِيرِهِ! قَالَ: فَكَأَنَّمَا أَلْقَى عَلَيَّ جِبِلٌّ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ

المؤمنين، إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، وَإِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ،
وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ لِي: اجْمَعُهُمَا
وَادْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا. فَقَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هُدَيْتَ
لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((

- وَقْتُ الْعُمْرَةِ

تَجُوزُ الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَلَبِّسًا بِأَعْمَالِ الْحَجِّ، وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ.
الدَّلِيلُ مِنَ الْإِجْمَاعِ:

نَقَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ: ابْنُ رَشَدٍ ، وَالنَّوَوِيُّ ، وَابْنُ حَجَرٍ

- حُكْمُ تَكَرُّرِ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ:

يَجُوزُ تَكَرُّرُ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: الْحَنْفِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ،
وَالْحَنَابِلَةُ ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ
الْأَدْلَةُ مِنَ السُّنَّةِ:

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى
الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ))
وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّهُ نَبَّهَ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي التَّكَرُّارِ؛ إِذْ لَوْ كَانَتِ الْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ؛ لَا تَفْعَلُ
فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً لَسَوَّى بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُفَرِّقْ
2- أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اعْتَمَرَتْ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
عُمْرَةً مَعَ قَرَانِهَا، وَعُمْرَةً بَعْدَ حَجَّهَا.

- تَنْقَسِمُ شُرُوطُ الْحَجِّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: شُرُوطُ وَجوبٍ وَصِحَّةٍ وَإِجْزَاءٍ: (الْإِسْلَامُ، الْعَقْلُ)
الْقِسْمُ الثَّانِي: شُرُوطُ وَجوبٍ وَإِجْزَاءٍ فَقَطْ: (الْبُلُوغُ، الْحُرِّيَّةُ)
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: شَرْطُ وَجوبٍ فَقَطْ: (الِاسْتِطَاعَةُ).

- الْإِسْتِطَاعَةُ لُغَةً: هِيَ الطَّاقَةُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ

الِاسْتِطَاعَةُ اصْطِلَاحًا: الْمُسْتَطِيعُ هُوَ الْقَادِرُ فِي مَالِهِ وَبَدَنِهِ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ
أَحْوَالِ النَّاسِ، وَاخْتِلَافِ عَوَائِدِهِمْ، وَضَابِطُهُ: أَنْ يُمَكِّنَهُ الرُّكُوبُ، وَيَجِدَ زَادًا وَرَاحِلَةً
صَالِحِينَ لِمِثْلِهِ بَعْدَ قِضَاءِ الْوَاجِبَاتِ، وَالتَّنْفِقَاتِ، وَالْحَاجَاتِ الْأَصْلِيَّةِ.

- الْإِسْتِطَاعَةُ شَرْطٌ فِي وَجوبِ الْحَجِّ.

الْأَدْلَةُ:

أَوَّلًا: مِنَ الْكِتَابِ

:

1- قال الله تعالى: وَبَلَّغْ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97] وَجْه الدَّلَالَةِ:

أَنَّ الله تعالى خصَّ المستطيع بالإيجاب عليه، فيختص بالوجوب، وغيرُ المُستطيع لا يجبُ عليه

2- قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] ثانيًا: من الإجماع

نقل الإجماع على ذلك ابنُ حزمٍ ، وابنُ قدامة ، والقرطبي ، والنووي

ثالثًا:

انتفاء تكليف ما لا يُطاق شرعًا وعقلًا.

- الاستطاعة ليست شرطًا إجزاءً في الحجِّ، فإذا تجشَّم غيرُ المستطيع المشقة، فحجَّ

بغير زادٍ ولا راحلة، فإنَّ حجَّه يقع صحيحًا مُجزئًا عن حجِّ الفريضة، وهذا

باتِّفاق المذاهبِ الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة

وذلك للآتي:

أولًا:

أَنَّ خَلْقًا من الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَجُّوا ولا شيءَ لهم، ولم يُؤمَر أحدٌ منهم بالإعادة

ثانيًا:

أَنَّ الاستطاعة إنما شرطت للوصول إلى الحجِّ، فإذا وصلَ وفعلَ أَجزأه

ثالثًا:

أَنَّ سَقُوطَ الوجوب عن غيرِ المستطيع إنما كان لدفعِ الحرجِ، فإذا تحمَّله وقعَ عن حَجَّةِ

الإسلام، كما لو تكلفَ القيامَ في الصَّلَاةِ والصَّيَامِ مَنْ يَسْقُطُ عنه، وكما لو تكلفَ المريضُ

حضورَ الجُمُعَةِ، أو الغنيُّ خطرَ الطريقِ، وحجَّ، فإنَّه يُجزئُ عنهم جميعًا.

- إِنْ الْوَالِدَيْنِ فِي حَجِّ الْفَرِيضَةِ:

ليس للوالدين منْعُ الولدِ المُكَلَّفِ من الحجِّ الواجب، ولا تحليُّه من إحرامه، وليس للوالد

طاعتهما في تركه، وإن كان يُستحبُّ له استئذانُهما؛ نصٌّ على هذا فقهاءُ الحنَفِيَّةِ ،

والشافعية ، والحنابلة ، وهو أحدُ القولين للمالكية

الأدلة:

أولًا: مِنَ الْكِتَابِ

قال الله عزَّ وجلَّ: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان: 15]

وجه الدَّلَالَةِ:

دَلَّ قَوْلُهُ: فَلَا تُطِعْهُمَا عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الْوَالِدَيْنِ لازمةٌ ما لم يكن فيها تركُ طاعةِ الله

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن عليٍّ رضي الله عنه، عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: ((لا طاعةَ في

مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ))

2- عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))
وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمَ الصَّلَاةِ عَلَى مِيقَاتِهَا عَلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الْأَعْيَانِ الَّتِي هِيَ مِنْ حَقِّهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تُقَدَّمُ عَلَى فُرُوضِ الْأَعْيَانِ الَّتِي هِيَ مِنْ حَقِّهِ الْعِبَادِ، فَيُقَدَّمُ حَجُّ الْفَرِيضَةِ عَلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
ثَالِثًا:

أَنَّهَا قَرِيبَةٌ لَا مَخَالَفَةَ عَلَيْهِ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ لَهَا مَنَعُهُ أَوْ تَحْلِيلُهُ مِنْهَا كَالصَّوْمِ
رَابِعًا:

أَنَّهَا فَرَضٌ عَيْنٌ فَلَمْ يَعتَبَرِ إِذْنُ الْأَبَوَيْنِ فِيهَا كَالصَّلَاةِ.

- إِذْنُ الْوَالِدَيْنِ فِي حَجِّ النَّافِلَةِ:

لِلْأَبَوَيْنِ مَنَعٌ وَلَدَيْهِمَا مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ: الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ
وَذَلِكَ لِلآتِي:

أَوَّلًا:

أَنَّهُ يُلْزَمُ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَلَوْ كَانَا فَاسِقَيْنِ؛ لِعُمُومِ الْأَوَامِرِ بِبِرِّهِمَا وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا

ثَانِيًا:

أَنَّ لِلْوَالِدَيْنِ مَنَعَهُ مِنَ الْجِهَادِ، وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، فَالتَّطَوُّعُ أَوْلَى.

- إِذْنُ صَاحِبِ الْعَمَلِ:

مَنْ أَرَادَ حَجَّ الْفَرِيضَةِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَقْدٌ يُلْزَمُهُ بِالْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَوْ بَعْضِهَا، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا وَجِبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالْعَقْدِ، وَهَذِهِ فَتْوَى ابْنِ بَازٍ، وَابْنِ عَثِيمٍ، وَاللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ
الْأَدْلَةُ:

أَوَّلًا: مِنَ الْكِتَابِ

1- قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]

2- قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء: 34]

ثَانِيًا: مِنَ السُّنَّةِ

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ))

وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي جَرَى بَيْنَ الْمُؤَظَّفِ وَمُؤَظَّفِهِ عَهْدٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِشُرُوطِهِ حَسَبَمَا يَقْتَضِي الْعَقْدُ.

- أقسام الاستطاعة:

أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة:
القسم الأول: أن يكون قادرًا ببذنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم
القسم الثاني: أن يكون عاجزًا بماله وبذنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم
القسم الثالث: أن يكون قادرًا ببذنه عاجزًا بماله: فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف , إلا إذا كان لا يتوقف أدؤهما على المال؛ مثل: أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر
القسم الرابع: أن يكون قادرًا بماله عاجزًا ببذنه عاجزًا لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة.

- شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء

الشرط الأول: الاستطاعة البدنية: وتشمل صحة البدن، والقدرة على السير والركوب.
الشرط الثاني: الاستطاعة المالية: وتشمل الزاد والراحلة، والنفقة فاضلاً عن دينه، ونفقته، وحاجاته الأصلية.
الشرط الثالث: الاستطاعة الأمنية: والمراد بها أمن الطريق.

- شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء

الشرط الأول: المحرم.
الشرط الثاني: عدم العدة.

- هل يقدم الحج أو الزواج:

من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج، وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، فإن تافت نفسه إلى الزواج وخاف من الزنا؛ قدم الزواج على الحج، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك وذلك للآتي:

أولاً:

أن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً

ثانياً:

أن في التزويج تحصين النفس الواجب، ولا غنى به عنه؛ كنفقته، والاشتغال بالحج يفوته

ثالثاً:

أن في تركه النكاح أمرين: ترك الفرض، وهو النكاح الواجب، والوقوع في المحرم، وهو الزنا.

- اشتراط المحرم:

المُرَادُ بِالْمَحْرَمِ

مَحْرَمُ الْمَرْأَةِ هُوَ زَوْجُهَا أَوْ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا بِالتَّأْيِيدِ؛ بِسَبَبِ قَرَابَةٍ، أَوْ رِضَاعٍ، أَوْ صَهْرِيَّةٍ، وَيَكُونُ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا ثَقَّةً مَأْمُونًا؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَحْرَمِ حِمَايَةُ الْمَرْأَةِ وَصِيَانَتُهَا وَالْقِيَامُ بِشَأْنِهَا.

- اشتراط المحرم في الحج الفريضة:

يُشْتَرَطُ لَوْجُوبِ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ لِلْمَرْأَةِ رُقُقَةُ الْمَحْرَمِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَازٍ، وَابْنُ عُثَيْمِينَ، وَبِهِ صَدَرَتْ فَتَوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ

الأدلة:

أَوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

- 1- عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ))
- 2- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، يَقُولُ: ((لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ))

ثَانِيًا:

أَنَّ الْمَرْأَةَ يُخَافُ عَلَيْهَا مِنَ السَّفَرِ وَحَدِّهَا الْفِتْنَةَ.

- اشتراط إذن الزوج في حج النفل:

لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْإِحْرَامُ نَفْلًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْفَقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ

وَذَلِكَ لِلآتِي:

أَوَّلًا:

لَأَنَّهُ تَطَوُّعٌ يُفَوِّتُ حَقَّ زَوْجِهَا فَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِذَانِهِ.

ثَانِيًا:

أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ فَرَضٌ عَلَيْهَا فِيمَا لَا مَعْصِيَةَ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ، وَلَيْسَ فِي تَرْكِ حَجِّ التَّطَوُّعِ مَعْصِيَةٌ.

- حُكْمُ مَنْعِ الزَّوْجِ امْرَأَتَهُ مِنْ حَجِّ الْفَرِيضَةِ إِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا:

لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرَضِ إِذَا اسْتَكْمَلَتْ شُرُوطَ الْحَجِّ، وَوَجَدَتْ مَحْرَمًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

الأدلة:

أَوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف))

ثانيًا:

أن حق الزوج لا يُقدَّم على فرائض العين؛ كالصلاة المفروضة، وصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه؛ لأنه فرض عين عليها

ثالثًا:

أن حق الزوج مُستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام.

- الشرط الثاني الخاص بالمرأة: عدم العدة:

يُشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة مُعتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وقال به طائفة من السلف

الأدلة:

أولًا: من الكتاب

1- قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234]

وجه الدلالة:

أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج، حتى تفضي العدة؛ لأنها في هذه الحال غير مُستطِعة؛ لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت

2- قوله تعالى: لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

[الطلاق: 1]

وجه الدلالة:

أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن

ثانيًا: من الآثار

عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرُد المتوفى عنهن أزواجهن من البُداء؛ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ)

ثالثًا:

أن العدة في المنزل تفتو، ولا بدَل لها، والحج يُمكن الإتيان به في غير هذا العام، فلا يفتو بالتأخير، فلا تُلزم بأدائه، وهي في العدة.

- مواقيت الحج الزمانية:

أشهر الحج

اختلف أهل العلم في تحديد أشهر الحج على أقوال، أشهرها قولان:

القول الأول:

أَنَّ أَشْهَرَ الْحَجِّ هِيَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ ،
وَالْحَنَابِلَةِ ، وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ ، وَاخْتَارَهُ الطَّبْرِيُّ ، وَابْنُ تَيْمِيَّةٍ ، وَابْنُ بَازٍ ،
وَبِهِ أَفْتَتِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ
الأدلة:

أَوَّلًا: مِنَ الْكِتَابِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ... البقرة: 197.
وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ خَبَرٌ عَنْ مِيقَاتِ الْحَجِّ، وَلَا عَمَلٌ لِلْحَجِّ يُعْمَلُ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ مَنْى،
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُعَنْ بِذَلِكَ جَمِيعُ الشَّهْرِ الثَّلَاثِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْنِيًّا بِهِ جَمِيعُهُ، صَحَّ الْقَوْلُ
بِأَنَّهُ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ

ثَانِيًا: مِنَ الْآثَارِ
عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: (أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي
الْحِجَّةِ)
ثَالِثًا:

لِأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فِيهِ رُكْنُ الْحَجِّ، وَهُوَ طَوَافُ الزَّيَارَةِ، وَفِيهِ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالْحَلْقُ
وَالنَّحْرُ، وَالسَّعْيُ وَالرُّجُوعُ إِلَى مَنْى، وَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ مِنْ أَشْهُرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتٍ
لِلْإِحْرَامِ وَلَا لِلْأَرْكَانِ
القول الثاني:

أَنَّ أَشْهَرَ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَشَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى آخِرِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ ،
وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ، وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَالْوَزِيرُ
ابْنُ هُبَيْرَةَ ، وَالشُّوْكَانِيُّ ، وَابْنُ عُثَيْمِينَ
الأدلة:

أَوَّلًا: مِنَ الْكِتَابِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]
وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ الْآيَةَ عَبَّرَتْ بِالْجَمْعِ (أَشْهُرٌ)، وَأَقْلُ الْجَمْعِ ثَلَاثٌ، فَلَا بَدَّ مِنْ دُخُولِ ذِي الْحِجَّةِ بِكَمَالِهِ
ثَانِيًا:

أَنَّ مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ الْيَوْمَ الْحَادِي عَشَرَ، وَالْيَوْمَ الثَّانِي عَشَرَ، وَالْيَوْمَ الثَّلَاثَ عَشَرَ، يُفْعَلُ فِيهَا
مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ: الرَّمْيُ، وَالْمَبِيتُ، فَكَيْفَ نُخْرِجُهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهِيَ أَوْقَاتٌ لِأَعْمَالِ
الْحَجِّ؟!
ثَالِثًا:

أَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي ذِي الْحِجَّةِ كُلِّهِ بِلَا خِلَافٍ
مِنْهُمْ؛ فَصَحَّ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

- هَلْ جُدَّةٌ مِيقَاتٍ؟

جُدَّة ليست ميقَاتًا، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يتجاوزَ ميقَاتَه ويُحرِّمَ مِن جُدَّة، إِلَّا أَنْ لَا يَحَازِي مِيقَاتًا قَبْلَهَا؛ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ مِنْهَا، كَمَنْ قَدِمَ إِلَيْهَا عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ مِنَ الْجَزْءِ الْمَحَازِي لَهَا مِنَ السُّودَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصَادِفُ مِيقَاتًا قَبْلَهَا، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ بَازٍ، وَابْنِ عُثَيْمِينَ، وَبِهِ صَدَرَتْ فَتَوَى اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ، وَقَرَّارُ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَجْمَعِ الْفَقْهِيِّ الْإِسْلَامِيِّ
الأدلة:

أولاً من السنة:

1- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلٌ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا))

وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّدَ الْمَوَاقِيتَ، وَقَالَ: ((هُنَّ لَهُنَّ، وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)) فَلَا يَجُوزُ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ أَنْ يَخْتَرِقَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ إِلَى جُدَّةَ بِدُونِ إِحْرَامٍ ثُمَّ يُحَرِّمَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا دَاخِلُ الْمَوَاقِيتِ

2- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ - أَيِ: الْكُوفَةُ وَالْبَصْرَةُ - أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْزٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: انظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ))

وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ الْإِحْرَامَ يَكُونُ فِي الْمِيقَاتِ أَوْ حَذْوِهِ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ إِلَى جُدَّةَ .

ثانيًا:

لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِمُرِيدِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْ سَائِرِ الْأَمْصَارِ، وَلَمْ يَجْعَلْ جُدَّةَ مِيقَاتًا لِمَنْ تَوَجَّهَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ سَائِرِ الْأَمْصَارِ وَالْأَقَالِيمِ.

- تعريف الإحرام

الإِحْرَامُ لُغَةً: هُوَ الدُّخُولُ فِي الْحُرْمَةِ، يَقَالُ: أَحْرَمَ الرَّجُلُ: إِذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةِ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ؛ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مَا كَانَ حَلَالًا لَهُ
الإِحْرَامُ اصطلاحًا: هُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النَّسُكِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

- حُكْمُ الْإِحْرَامِ

الإِحْرَامُ: مِنْ فَرَائِضِ النَّسُكِ، حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً.

الأدلة:

أولاً: من السنة

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ))
وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أنه لا يصح العمل ولا يثبت إلا بوقوع النية، والإحرام هو نية الدخول في النسك؛ فلا يصح وقوع النسك إلا بنية؛ وهي الإحرام
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماع على ذلك ابن حزم.

- حكم تشريع الإحرام

من حكم مشروعية الإحرام:

- 1- تحقيق العبودية لله، وتعظيمه، والامتثال لأمره
- 2- إظهار المساواة بين جميع المسلمين: حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم.
- 3- التذكير باليوم الآخر والحشر.

- جواز الأنساك الثلاثة

يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء: الأفراد، أو القران، أو التمتع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك
الدليل من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمره، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمره فليهل)) قالت عائشة رضي الله عنها: ((فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمره والحج، وأهل ناس بعمره، وكنتم فيمن أهل بالعمره)) ، وفي رواية: ((من أهل بالحج مفردًا، ومن أهل من قرن، ومن أهل من تمتع))
وجه الدلالة:

أنها ذكرت إحرام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والأفراد.

- حكم الاشتراط في الحج والعمره

يصح الاشتراط في الحج والعمره، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وبه قالت طائفة من السلف
الأدلة:

أولًا: من السنة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني))

ثانيًا: من الآثار

- 1- عن سويد بن غفلة، قال: (قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أمية حج واشترط؛ فإن لك ما اشترطت، والله عليك ما اشترطت)

2- عن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (حُجَّ واشْتَرَطْ، وَقُل: اللَّهُمَّ، الْحَجَّ أَرَدْتُ، وَلَهُ عَمَدَتٌ، فَإِنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَعُمْرَةٌ)

3- عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: (هَلْ تَسْتَنْتَنِي إِذَا حَجَجْتَ؟ فَقَالَ: مَاذَا أَقُولُ؟ قَالَتْ: قُل: اللَّهُمَّ، الْحَجَّ أَرَدْتُ، وَلَهُ عَمَدَتٌ، فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَهُوَ عُمْرَةٌ)

ثَالِثًا:

أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ بِشَرْطٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ بِعُذْرٍ؛ صَحَّ الشَّرْطُ، وَجَازَ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعُذْرِ بِلَا خِلَافٍ، فَكَذَا الْإِشْتِرَاطُ فِي النَّسْكِ

رَابِعًا:

أَنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا فِي الْعِبَادَاتِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي صُمْتُ شَهْرًا وَنَحْوَهُ.

- فائدة الاشتراط

فائدة الاشتراط: أَنَّهُ إِذَا حُبِسَ عَنِ النَّسْكِ بِعُذْرٍ؛ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ، وَلَا قِضَاءٌ، وَلَا غَيْرُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ الْقَيِّمِ، وَابْنُ عُثَيْمِينَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا فِي الْعِبَادَاتِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُلْزَمْهُ هَدْيٌ وَلَا قِضَاءٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَرَطَ شَرْطًا كَانَ إِحْرَامُهُ الَّذِي فَعَلَهُ إِلَى حِينِ وُجُودِ الشَّرْطِ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكْمَلَ أَفْعَالَ الْحَجِّ.

- متى يُشْرَعُ الْإِشْتِرَاطُ؟

يُشْرَعُ الْإِشْتِرَاطُ إِذَا خَافَ الْمَانِعَ مِنْ إِتِمَامِ النَّسْكِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ، وَابْنِ الْقَيِّمِ، وَابْنِ بَازٍ، وَابْنِ عُثَيْمِينَ

الْأَدْلَةُ:

أَوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّهُ إِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهَا بِالْإِشْتِرَاطِ لَمَّا رَأَاهَا شَاكِيَةً، تَخَافُ الْمَانِعَ مِنْ إِتِمَامِ النَّسْكِ

ثَانِيًا:

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِعُمْرِهِ كُلِّهَا، حَتَّى فِي الْحَدِيثِيَّةِ أَحْرَمَ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، وَكَذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقِضَاءِ، وَعُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ، وَحَجَّةِ الْوُدَاعِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، وَلَا أَمَرَ بِهِ أَصْحَابُهُ أَمْرًا مُطْلَقًا، بَلْ أَمَرَ بِهِ مَنْ جَاءَتْ تَسْتَفْتِي؛ لِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ تَخْشَى أَنْ يَشْتَدَّ بِهَا الْمَرَضُ، فَلَا تُكْمِلُ النَّسْكَ.

- تعليق التحلل بمرض ونحوه

إِنْ قَالَ: إِنْ مَرَضْتُ وَنَحْوَهُ فَأَنَا حَلَالٌ، فَمَتَى وَجَدَ الشَّرْطُ حَلَّ بوجوده، أَمَا إِنْ قَالَ: فلي أَنْ أَجِلَّ، أَوْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي؛ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى إِحْرَامِهِ وَبَيْنَ التَّحَلُّلِ، وَهَذَا

مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ ، وَالْحَنَابِلَةُ ، وَقَرَّرَهُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْحَالِ الْأُولَى عُلِقَ الْحَلُّ عَلَى شَرْطِ فُجُودِ الشَّرْطِ ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وَجِدَ الْمَشْرُوطُ ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْمَانِعُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَحَلَّ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَمَرَ .

- تَعْلِيْقُ التَّحْلُلِ بِمَشِيئَتِهِ

لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: لِي أَنْ أَجَلَّ مَتَى شِئْتُ ؛ نَصَّ عَلَى هَذَا فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنَافِي مُقْتَضَى الْإِحْرَامِ .

- تَعْرِيفُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

الْمَحْظُورَاتُ لُغَةً: جَمْعُ مَحْظُورٍ ، وَهُوَ الْمَمْنُوعُ ، وَهُوَ مِنْ مَرَادِفَاتِ الْحَرَامِ وَمَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ اصْطِلَاحًا: هِيَ الْمَمْنُوعَاتُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهَا؛ بِسَبَبِ إِحْرَامِهِ وَدُخُولِهِ فِي النَّسَكِ .

- تَعْرِيفُ الْفِدْيَةِ

الْفِدْيَةُ لُغَةً: أَصْلُ الْفِدْيَةِ لُغَةً أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مَكَانَ شَيْءٍ حَمَى لَهُ ، وَمِنْهُ فِدْيَةُ الْأَسِيرِ ، وَاسْتِغْثَاؤُهُ بِمَالٍ الْفِدْيَةُ اصْطِلَاحًا: هِيَ مَا يَجِبُ لِفِعْلِ مَحْظُورٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ ، وَسُمِّيَتْ فِدْيَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196] .

- عَدَدُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ الَّتِي تَعُمُّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ سَبْعَةٌ:

1-حَلْقُ الشَّعْرِ.

2-تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

3-الطِّيبُ.

4-الصَّيْدُ.

5-عَقْدُ النِّكَاحِ.

6-الْجِمَاعُ.

7-الْمُبَاشَرَةُ.

- الْمَحْظُورَاتُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ اثْنَتَانِ:

1-لُبْسُ الْمَخِيطِ.

2-تَعْطِيقُ الرَّأْسِ.

الْمَحْظُورَاتُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ اثْنَتَانِ:

1-النَّقَابُ.

2-لُبْسُ الْفَقَّازِينِ.

- أَقْسَامُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بِاعْتِبَارِ الْفِدْيَةِ

تتقسّم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما فديته فدية أدّى (فدية الأذى: هي الدّم، أو الإطعام، أو الصيام)
القسم الثاني: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد
القسم الثالث: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح
القسم الرابع: ما فديته مغلظة: وهو الجماع.

- أنواع محظورات الترفه

تشمل محظورات الترفه خمسة محظورات:

المحظور الأول: حلق الشعر
 المحظور الثاني: تقليم الأظفار
 المحظور الثالث: الطيب
 المحظور الرابع: تغطية الرأس
 المحظور الخامس: لبس المخيط.

- ما يجب على من ارتكب شيئاً من محظورات الترفه

من حلق أو قلم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطاً، فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى، فيخیر بين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكين نصف صاع - أو ذبح شاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أكثر الفقهاء
الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: وَلَا تَحْلِفُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196]
 ثانياً: من السنة

عن عبد الله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: ((نزلت في خاصة، وهي لكم عامة؛ حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع)).

- تعريف المخيط

المخيط: هو المفصل على قدر البدن أو العضو، بحيث يحيط به، ويستمسك عليه بنفسه، سواء كان بخياطة أو غيرها، مثل: القميص، والسرّاويل، ونحو ذلك.

- حكم لبس المخيط للذكر

لبس المخيط للذكر من محظورات الإحرام
الأدلة:

أَوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بَعْمَرَةَ، وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِطَيْبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيَّ يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَلَ بِهِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّرُ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغُطُّ، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمَرَةَ؟ فَأَتَيْتُ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: اغْسِلِ الطَّيْبَ الَّذِي بَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمَرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ)) وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ قَوْلَهُ: ((وَانزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ)) دَلٌّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الْمَخِيطِ لِلْمُحْرَمِ، وَمِنْ ذَلِكَ لُبْسُ الْجُبَّةِ.

- حُكْمُ الْجَمَاعِ لِلْمُحْرَمِ فِي النَّسُكِ

الوطء في الفرج حرامٌ على المُحْرَمِ، ومُفْسِدٌ لِنُسُكِهِ.
الأدلة:

أَوَّلًا: مِنَ الْكِتَابِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]

وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ الرَّفَثَ: هُوَ الْجَمَاعُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، ، وَلَمْ يَخْتَلَفِ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة: 187] أَنَّهُ الْجَمَاعُ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا ثَانِيًا: مِنَ الْآثَارِ

1- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَهُوَ مُحْرَمٌ: (اقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَارْجِعَا إِلَى بِلَدِكُمَا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَأَخْرُجَا حَاجِّينَ، فَإِذَا أَحْرَمْتُمَا فَتَقَرَّعَا، وَلَا تَلْتَقِيَا حَتَّى تَقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَاهْدِيَا هَدْيًا)

2- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ عَنْ مُحْرَمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ، قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: بَطَلٌ حَجُّهُ، قَالَ: فَيَقْعُدُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فَيَصْنَعُ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَابِلٌ حَجٍّ وَاهْدَى، فَارْجِعَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْبِرَاهُ، فَأَرْسَلْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَمْرٍو، فَارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَا) وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ:

أَنَّهُ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مَخَالِفٌ فِي عَصَرِهِمْ ثَالِثًا: مِنَ الْإِجْمَاعِ

نَقَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ حَالَ الْإِحْرَامِ: ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَابْنُ رُشْدٍ ، وَالنَّوَوِيُّ وَنَقَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى فُسَادِ النَّسُكِ بِالْوَطْءِ: ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَالشَّيْخُ الرَّبِيعِيُّ ، وَابْنُ مُقْلَبٍ وَالشَّافِعِيُّ.

- الجَمَاعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

مَنْ جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ.

الدَّلِيلُ مِنَ الْإِجْمَاعِ:

نَقَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَابْنُ رُشْدٍ ، وَالزَّيْلَعِيُّ ، وَالشَّيْرَبِينِيُّ.

- الْجَمَاعُ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَقَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ

مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَقَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَسَدَ حَجُّهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ:

الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ
الْأَدِلَّةُ:

أَوَّلًا: مِنَ الْآثَارِ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ عَنْ مُحَرِّمٍ وَقَعَ بِأَمْرَاتِهِ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ، قَالَ شَعِيبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: بَطُلٌ حَجُّهُ، قَالَ: فَيَقْعُدُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فَيَصْنَعُ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَابِلٌ حَجَّ وَأَهْدَى، فَرَجَعَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْبَرَاهُ، فَأَرْسَلْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ شَعِيبٌ: فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَمْرٍو، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَا)
وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّهُ قَوْلٌ هُوَ لِأَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا قَبْلَ الْوُقُوفِ وَبَعْدَهُ، وَيدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَفْصِلُوا السَّائِلَ

ثَانِيًا:

الْقِيَاسُ عَلَى فُسَادِ النَّسُكِ بِالْجَمَاعِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَالْجَامِعُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَطْءٌ صَادَفَ إِحْرَامًا تَامًّا قَبْلَ التَّحَلُّلِ.

- الْجَمَاعُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ

مَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَلَا يَفْسُدُ نُسُكُهُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ :

الْحَنْفِيَّةُ ، وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ ، وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ
الْأَدِلَّةُ:

أَوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسٍ بْنِ أَوْسٍ بْنِ لَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ، أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتُّهُ)
ثَانِيًا: مِنَ الْآثَارِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: (يَنْحَرَانِ جَزُورًا بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ)
وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أنَّه قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مَخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.
- أَنَّ مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ، الْجَنَائَةُ بِهِ أَعْظَمُ؛ فَكَفَّارَتُهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ أَغْلَظَ.
والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام على رسول الله في البدء والختام.